

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7127/2540

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นาย เสริม เหมกั๊ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 198

ตามอุทธรณ์ที่ยื่นต่อศาลชั้นต้น ทนายจำเลยผู้อุทธรณ์ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และที่ 3 โดยระบุชื่อจำเลยที่ 1 และที่ 3 ไว้ด้วย แสดงให้เห็นว่าทนายจำเลยผู้อุทธรณ์ประสงค์อุทธรณ์เฉพาะจำเลยที่ 1 และที่ 3 เท่านั้น เมื่อไม่ใช่เป็นกรณีที่พิมพ์ผิดพลาด การที่ทนายจำเลยทั้งห้าได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์เมื่อล่วงเลยเวลากำหนดอายุอุทธรณ์จากจำเลยที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์ เป็นว่าจำเลยทั้งห้าอุทธรณ์ จึงเป็นการเพิ่มเติมตัวผู้อุทธรณ์จากจำเลยที่ 1 และที่ 3 มาเป็นจำเลยทั้งห้า จึงชอบที่ศาลอุทธรณ์จะสั่งยกคำร้องดังกล่าวเสีย

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งห้ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสาม, 83 จำคุกจำเลยทั้งห้าคนละ 4 ปีจำเลยที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น ต่อมาเมื่อล่วงเลยเวลากำหนดอายุอุทธรณ์ ทนายจำเลยทั้งห้ายื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์จากจำเลยที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์ มาเป็นจำเลยทั้งห้าอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

ทนายจำเลยทั้งห้าอุทธรณ์ (คำสั่ง)

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ทนายจำเลยทั้งห้าอุทธรณ์ขอให้มีการรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 และที่ 4 โดยอ้างว่าเป็นการพิมพ์ผิดพลาดนั้น เห็นว่าตามอุทธรณ์ที่ยื่นต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2540 ทนายจำเลยผู้อุทธรณ์ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และที่ 3 โดยระบุชื่อจำเลยที่ 1 และที่ 3 ไว้ด้วย แสดงให้เห็นว่าทนายจำเลยผู้อุทธรณ์ประสงค์อุทธรณ์เฉพาะจำเลยที่ 1 และที่ 3 เท่านั้น หากใช้เป็นกรณีพิมพ์ผิดพลาดดังที่ทนายจำเลยทั้งห้ายื่นคำร้องมาไม่ จึงเป็นการเพิ่มเติมตัวผู้อุทธรณ์จากจำเลยที่ 1 และที่ 3 มาเป็นจำเลยทั้งห้าดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้วินิจฉัยมาชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สุนทร สิทธิเวชวิจิตร-อร่าม หุตางกูร-อำนวย เต็มพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ